

I. LA CAUSA DEL PROCESO: EL CONFLICTO DE INTERESES.

Cuando el hombre supera su estado de soledad y comienza a vivir en sociedad, aparece la idea de un conflicto.

Surge de esto una noción preliminar: cuando un individuo quiere para sí y con exclusividad un bien determinado, intenta implícita o expresamente someter a su propia voluntad una o varias voluntades ajenas: esto se llamaría pretensión.

Si una pretensión es inicialmente satisfecha. El estado de convivencia pacífico y armónico impera en la sociedad y no se necesita el derecho.

Pero si no se satisface resulta que a la pretensión se le opone una resistencia, que puede consistir tanto en un discutir como en un no actuar o en no cumplir un mandato vigente.

A esta coexistencia pretensión-resistencia la llamamos *conflicto intersubjetivo de intereses*. Si éste no se resuelve altera la paz social. Mantener esta paz social, es la **razón del proceso**.

Como consecuencia, se puede decir que la **razón de ser del proceso** es la erradicación de toda fuerza ilegítima dentro una sociedad dada, para mantener la paz social, evitando que los particulares se hagan justicia por mano propia.

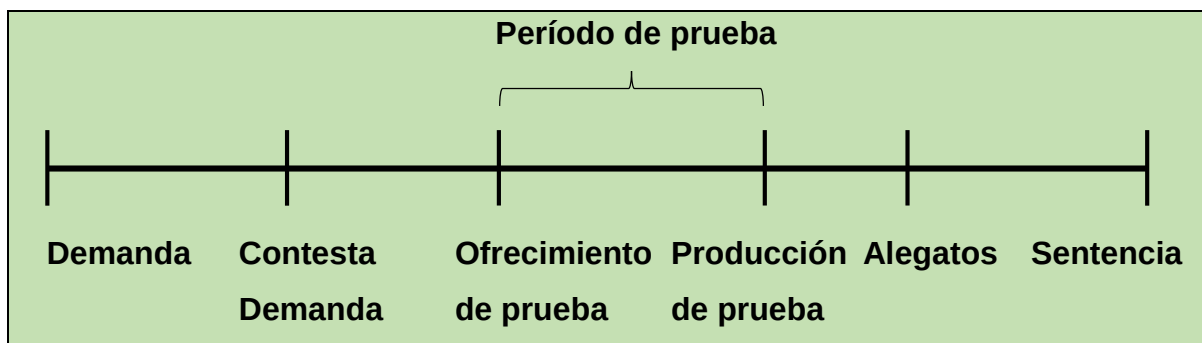
El proceso, está compuesto por numerosos actos sucesivos relacionados entre sí, agrupados en cuatro grandes etapas (afirmación, negación, confirmación, alegación). Cualquiera de las etapas es imprescindible de la que sigue, por lo que no se puede abrir una etapa sin clausurar la anterior.

II. EL PROCESO JUDICIAL. ETAPAS.

Todo proceso judicial comprende necesariamente etapas, momentos sucesivos; cuya estructura general comprende una primera etapa de planteamiento del conflicto, su determinación, precisión o limitación lógica; un segundo momento de prueba que, a su vez, se puede subdividir en el ofrecimiento de los medios probatorios hasta su receptación por el juez, la producción de la prueba y su crítica específica, y por último la incorporación de esa prueba. Posteriormente se abre una etapa deliberativa sobre el valor de esa prueba (alegatos, defensas, etc.), y por último la culminación, definición del proceso: el juicio del juez consistente en la reconstrucción histórica de la verdad de los hechos en cuestión para lo cual hace

mérito de la prueba incorporada; convencido de la verdad de los hechos el juez aplica el derecho como juicio lógico en que consiste la sentencia.

Dentro de todo proceso cualquiera de las partes, así como les asiste el derecho inalienable de defenderse también, concomitantemente lo asiste el derecho a probar conforme las reglas establecidas para hacerlo.



III. LA PRUEBA JUDICIAL.

Noción de prueba: existe una vulgar y otra técnica, ésta varía según la clase de ciencia de que se trate.

Según el diccionario de la Real Academia Española, prueba significa "... 2. Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. 3. Indicio, señal o muestra que se da de algo..."

En el ámbito del derecho la prueba se utiliza para convencer al Juez de una realidad histórica –como hecho ocurrido en las relaciones humanas- que interesa afirmar para la satisfacción de algún derecho.

¿Qué debe entenderse por prueba judicial?

El conjunto de normas y reglas que regulan el modo de reunir, presentar, utilizar y aún calificar las pruebas en su proceso judicial, contenidas en los códigos de procedimientos respectivos, permiten concebir –dada su complejidad y delimitación- una teoría general de la prueba.

Definimos a las pruebas judiciales como "el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso" (Devis Echandia "Teoría General de la Prueba" T. I pág. 15).

Los diversos medios probatorios.

Los medios o “fuentes” probatorias no son sino las modalidades, formas, medios, gracias a los cuales se logra la prueba buscada o se fracasa en el intento. Suele distinguirse el medio estereotipado (confesional, testimonio, documento, etc.), del medio concreto (el absolvente, el testigo, el contrato). Nos referimos aquí a la primera acepción.

Los medios de prueba más conocidos son los previstos en los códigos procesales –evitamos aquí la consideración sobre su libertad o taxatividad- pudiendo mencionarse principalmente los siguientes:

- ***Declaración de parte y prueba de confesión.*** Se trata de la declaración emitida por cualquiera de las partes del juicio respecto de la verdad de los hechos, relativo a su actuación personal, desfavorable para ella y favorable para la otra parte.

- ***Testimonio de terceros.*** Medio probatorio muy conocido consistente en llamar a terceros extraños al juicio para que viertan expresamente en él la representación histórica de lo sucedido según su percepción o conocimiento sensible.

- ***Inspección o reconocimiento judicial.*** Se trata de una diligencia procesal practicada por un funcionario judicial, con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación por sus propios sentidos de hechos ocurridos durante la diligencia o antes pero que subsisten, o rastros o huellas de hechos pasados y en ocasiones de su reconstrucción.

- ***Prueba por documentos.*** El documento, como el testimonio o la confesión, es el resultado de una actividad humana; pero mientras los últimos son actos, el primero es una cosa creada mediante un acto y de allí se concluye que mientras que el acto testimonio o confesión es por sí mismo representativo del hecho testimoniado o confesado, el acto que crea el documento no es representativo del hecho narrado en éste, sino que se limita a crear el vehículo de representación, que es ese documento.

- ***Prueba por indicios.*** Un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquél se obtiene, en virtud de una operación lógica – crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos.

- Peritación o prueba por peritos.

Prueba pericial.

La pericia es el medio probatorio por el cual personas (léase peritos), ajenas a las partes, que poseen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión, perciben, verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada según la interpretación y apreciación de los mismos a fin de tomar la convicción del magistrado.

Es una actividad procesal desarrollada en virtud de un cargo judicial, ya sea por una o ambas partes, u oficiosamente si las partes no solicitaren su realización, si el juez la estimara necesaria.

Se ha definido como “aquella prueba que es suministrada por un tercero que, a raíz de un encargo judicial, y fundados en los conocimientos científicos, artísticos o prácticos que poseen, comunican al Juez las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los hechos sometidos a su dictamen” (Palacio, “Derecho Procesal Civil, T. IV pág. 674).

Los peritos desarrollan su labor en dos etapas: percepción y verificación de los hechos sometidos a su conocimiento; y luego dictamen o conclusión.

Es un auxiliar de la justicia, una especie de delegado del juez, llamada a opinar en materia que escapan al conocimiento del magistrado y las partes. Por eso deben aceptar el cargo ante el tribunal (bajo juramento) y debe ser un perfecto tercero respecto de las partes litigantes (lo pueden recusar con expresión de causa).

Tipos de peritos.

*** Perito oficial:** es el profesional que trabaja en relación de dependencia del Poder Judicial. A este cargo se accede únicamente a través de un concurso de antecedentes y oposición. Es un profesional que forma parte del staff de la justicia y del poder judicial.

*** Perito de oficio:** son aquellos que se desempeñan como tales de forma eventual y a tiempo parcial.

Su relación con el Poder Judicial es contractual, para actuar en determinado juicio, para lo cual es convocado por el juez. En lugar de ser empleados, en relación de

dependencia, del Poder Judicial, el perito de oficio asume un papel consultivo de modo eventual y sólo para el caso donde se lo solicite.

El tribunal o el juez puede por iniciativa propia o a petición de las partes, designar a un perito de oficio para que emita un dictamen sobre alguna cuestión técnica. Para trabajar como peritos de oficio los profesionales de todas las disciplinas se inscriben anualmente en las listas de auxiliares de la justicia del poder judicial.

*** Perito de parte:** el proceso garantiza el derecho de cada parte y le otorga a cada una la posibilidad de controlar la prueba pericial mediante la designación de un perito de parte.

La función del perito de parte será: * supervisar el desempeño del perito oficial; * presentar su propio informe técnico sobre el caso; * impugnar o cuestionar el informe del perito de oficio.

Independientemente que un profesional sea designado para actuar como perito de parte, es el deber del experto ser independiente e imparcial al formar su opinión.

Deberes y derechos del perito judicial.

Resulta diversa la situación del perito según el proceso de que se trate: civil, penal, laboral, etc.

	Proceso civil	Proceso penal
Deberes	En los procesos civiles en general el ejercicio de la actuación pericial no resulta una carga u obligación pública.	En los procesos penales, puede resultar una carga pública.
	El perito puede rehusarse a aceptar el cargo para el que fue designado, pero una vez que lo acepta nace el deber de desempeñarlo fiel y lealmente, siendo pasible de lo contrario a sanciones: civiles, penales y procesales.	
	El deber fundamental del perito una vez aceptado el cargo es su desempeño correcto, atendiendo a las reglas del procedimiento como a las reglas del arte que debe aplicar en forma específica en su trabajo.	
Sanciones	En el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, el artículo 189 establece: <i>“Los peritos están obligados a aceptar el nombramiento si</i>	El Código Procesal de Santa Fe en su artículo 184 establece <i>“Obligatoriedad del cargo. - El designado como perito tendrá el deber de aceptar y</i>

	<i>tienen título en la ciencia, arte o industria de que se trate o la ejercen profesionalmente. Podrán rehusar su aceptación por las mismas razones que los testigos pueden rehusar su declaración. Si dentro de los tres días de ser notificados, no aceptaren el cargo o lo rehusaren sin causa debidamente fundada, serán, de oficio, eliminados de la lista de nombramientos respectiva, no incluidos en la correspondiente del año siguiente y pasibles de multa de hasta veinte días multa. ...”.</i> La obligación a que refiere el artículo está referida a aquellos peritos que forman parte de las listas oficiales abiertas anualmente por el poder judicial donde se inscriban aquellos que se postulan. De suerte que tal postulación los obliga a aceptar el cargo pues de lo contrario se prestaría a la especulación de aceptar sólo cuando el monto económico le beneficie. Pero, por el contrario, aquellos peritos propuestos por cuya especialidad no haya listas en el Poder Judicial, pueden rehusar libremente. En cuanto a los primeros de cualquier modo pueden hacerlo cuando por las mismas razones por las que los testigos pueden negarse a declarar. Tal circunstancia lo regula el artículo 218 del mismo código y se trata de casos en que se compromete el honor del perito o pueda exponerse a enjuiciamiento criminal, si no pudiera responder sin revelar secretos científicos, artísticos o industriales o bien causales objetivas que impidieran la objetividad de su tarea prudencialmente apreciado por el Juez.	<i>desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviera un grave impedimento. En este caso deberá ponerlo en conocimiento del Tribunal al ser notificado de la designación. Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento.”</i> Por lo que corresponde a las sanciones penales los peritos se hallan sujetos a los artículos 243, 256, 265 y 275 del Código Penal; es decir pueden incurrir en desobediencia (art. 243), cohecho (art. 256), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265) y falso testimonio (art. 275).
	En el orden nacional (proceso civil de la Nación aplicable en	

	nuestro medio en los llamados Tribunales Federales) el artículo 470 del Código de procedimientos civiles establece que será removido el perito que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El Juez de oficio nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.	
Derechos	a) Tienen derecho a requerir en ciertos casos un adelanto en concepto de gastos que pueda insumir la diligencia, actividad, estudio que deben realizar. Tratándose de peritos no oficiales una vez cumplido acabadamente su cometido tienen derecho a que se les regulen honorarios y percibirlos. La Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe en el Libro Quinto, Título IV “Peritos Auxiliares de la Justicia”, en su artículo 361 establece: <i>“Los contadores públicos, ingenieros, traductores, calígrafos, tasadores; y demás peritos auxiliares de la justicia no contemplados expresamente en este Título, se ceñirán para el cobro de sus servicios prestados en juicio, a las normas generales y aranceles fijados para los abogados y procuradores por la Ley 6767 o la que le sustituya. En ningún caso el perito en juicio devengará honorarios que superen el cincuenta por ciento (50 %) de los que se regulen al curial (abogado) de la parte vencedora, no obstante, lo que dispusieren las respectivas leyes reglamentarias de sus profesiones. Cuando la labor del perito deba realizarse sobre objetos extraños al litigio mismo, pero cuya verificación haya sido necesaria para resolverlo, los tribunales podrán apartarse del límite legal, para mantener una relación adecuada con la tarea efectivamente realizada por el experto, y con el valor de esos otros bienes.”</i>	
	b) Posee además los derechos inherentes a su función y relativos al cumplimiento de la pericia. En tal sentido tiene el derecho de exigir cooperación de los litigantes tal como lo señala el artículo 196 del C.P.C.C. de Santa Fe, sancionándose al remiso si se trata de una cuestión común con estarse a las afirmaciones de su contrario o	

	bien, si interesa al orden público, obligarlo compulsivamente a aquello que se niega: por ejemplo, exhibir algún objeto o documentación, etc.	
--	---	--

IV. ROL DEL PERITO: INSCRIPCIÓN, DESIGNACIÓN, ACEPTACIÓN DEL CARGO, ACTIVIDAD PERICIAL, DICTAMEN PERICIAL, HONORARIOS.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, ARTÍCULOS 186 A 199.

Designación de los peritos.

Comienza señalando que el dictamen pericial será decretado cuando cualquiera de las partes lo solicitare o lo creyere necesario el juez.

Las partes pueden proponerlo una sola, ambas o todas si fueran más. No es frecuente que el juez lo ordene de oficio, pero sí puede intervenir en el interrogatorio ampliando el cuestionario que las partes presenten.

Prevé el código los dos tipos de conformación subjetiva del órgano auxiliar de peritos, ya sea colegiado, formado por tres especialistas o bien unipersonal. Corresponde al juez si serán 3 o 1 según el valor del asunto: tratándose de un asunto de poco valor el Juez está facultado a reducirlo a sólo uno. Es muy frecuente el perito único.

Los peritos serán designados por los litigantes de común acuerdo o por el juez. Lo habitual es la última de las modalidades. La forma de designarlo es por sorteo de la lista oficial a cuyo fin se eleva un oficio peticionando a la Cámara o a la Corte Suprema tal diligencia.

El juez, al decretar el examen pericial, determinará con precisión los puntos a que deba contraerse y convocará a las partes a una audiencia para la designación del mismo, fijando plazo para dictaminar. Puede ocurrir además que el juez amplie el interrogatorio, los puntos y las preguntas que las partes establecieron en el ofrecimiento. Normalmente el proveído se limita a designar la audiencia y tener por puntos de pericia los propuestos por las partes.

Señala el artículo 193 que si las partes no comparecieran a la audiencia o lo hiciera una sola o no se pusieran de acuerdo, el juez nombrará de oficio el perito. Tal es lo que ocurre habitualmente debiendo acudir a la lista oficial.

Se establece que una vez designado como perito, éste tendrá derecho a excusarse, de lo contrario tiene obligación de aceptar el cargo dentro de los 3 (tres) días hábiles desde la notificación, ante el Secretario del Juzgado bajo apercibimiento de ser removidos de la lista respectiva.

Pueden ser recusados por las mismas causales por las cuales pueden serlo los jueces. (art. 10 CPCyC Santa Fe).

Realizadas estas designaciones el o los peritos deben aceptar el cargo ante el Actuario (Secretario) bajo juramento o afirmación de desempeñarlo legalmente. Si no compareciere se designará otro.

Designado el o los peritos y aceptado el o los cargos se abre una instancia de estudio, consideración y desenlace pericial.

Establece el código que si por la naturaleza del objeto a peritar fuera factible expedirse en el acto de la designación o aceptación lo harán acto continuo en audiencia pública. Esto no se verifica con frecuencia. De hecho, una vez aceptado el cargo se solicitan normalmente fondos para la realización o gastos de los trabajos respectivos, una vez depositados los mismos abren la instancia de estudio y examen que culmina con el dictamen que resulta ser el acto central de la tarea.

El dictamen.

Señala el art. 193, 1° parte, CPCyC Santa Fe que los peritos, en caso de ser tres, practicarán unidos las diligencias si no hubiere razón especial para lo contrario, pudiendo asistir a ellas los litigantes y hacer las observaciones que creyeran necesarias, por sí o por delegados técnicos, pero debiendo retirarse cuando aquellos pasen a discutir o deliberar.

Concluidas estas diligencias investigativas se emite el dictamen. Al respecto dice el mismo artículo que será dado por escrito, con copia para las partes dentro del término fijado y se presentarán tantos como sean las opiniones diversas, pudiendo el Juez ordenar que se aclare o se amplíe.

El dictamen consiste en un escrito de carácter judicial en que el profesional se dirige al Juez, presentándose como tal con su identificación personal, nombre, domicilio, carácter (perito), mencionando los autos (caratula del expediente / juicio) en que actúa y el objeto de su presentación (presentar dictamen pericial).

Hechas estas previas formalidades de rigor, pasará a señalar los puntos de pericia, es decir: el tema, razón, motivos por el que fue convocado y preguntas que se le formulan. Describirá luego las diligencias investigativas realizadas, sus estudios, estimaciones, referencias, ecuaciones técnicas, información recabada, cálculos, méritos, etc., y la respuesta concreta a cada interrogante con carácter conclusivo. Es decir, una conclusión definitoria en su opinión a la pregunta dirigida.

Dado que los puntos de pericia pueden variar de uno a una gran cantidad, el orden, claridad, discriminación y exposición ordenada es fundamental en la calidad de la pericia. No se excluye la posibilidad de presentar cuadros, planos, gráficos, fotografías, o cualquier otro elemento fundante de la opinión técnica vertida.

Se concluye el escrito solicitando al Juez que tenga por cumplida su obligación procesal de presentar la pericia y que se regulen sus honorarios respectivos.

Puede suceder y de hecho sucede que las partes cuestionen o impugnen la pericia, o bien que se requieran explicaciones, aclaraciones o ampliaciones. A tal efecto, el Juez será quien decida en definitiva acceder a la petición de las partes. Normalmente se fija una audiencia donde el perito deberá exponer aclarando los aspectos dudosos o poco claros.

Señala el artículo 199 que el Juez no está obligado a seguir el dictamen pericial y deberá apreciar el mérito de la prueba según su criterio. Sin embargo, esta afirmación no quiere significar que el Juez puede obrar a su antojo, la desconsideración de una prueba cualquiera decisiva puede ser motivo de recurrimiento de la sentencia por arbitrariedad.

CÓDIGO PROCESAL PENAL. ARTÍCULOS 182 A 193

“Artículo 182 - Procedencia. El tribunal podrá ordenar el examen pericial a pedido de parte, cuando fuera pertinente para conocer o valorar algún hecho o circunstancia relativa a la causa, y fuese necesario o conveniente poseer conocimientos especializados en determinado arte, ciencia o técnica. El tribunal determinará, en consecuencia, los puntos sobre los cuales ha de versar la pericia.”

El precepto continúa apegado al anterior esquema, en el que el juez -de instrucción- investigaba y las partes tenían un rol secundario, y comienza señalando que la pericia la podrá disponer de oficio o a pedido de parte. En realidad, con el nuevo

ordenamiento, el que podrá disponer por sí la realización de la pericia es el fiscal, como encargado de sustanciar la investigación penal preparatoria, mientras que las restantes partes -defensa, querellante- pueden solicitarle que se lleve a cabo determinado examen pericial y ocurrir ante el Fiscal General si no fuese practicada (art. 286).

La última parte del artículo establece que deben precisarse los puntos sobre los cuales debe dictaminar el perito.

“Artículo 183 - Calidad habilitante. Los peritos deberán tener título de tales en la materia sobre la que han de expedirse, siempre que la profesión, arte o técnica, estuvieran reglamentados.

De existir peritos oficiales, la designación recaerá en los que correspondan; en caso contrario, entre los funcionarios públicos, que en razón de su título profesional o de, su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca del hecho o circunstancia que se quiera establecer. En su defecto, si no los hubiera, y no mediando acuerdo de partes, deberá designarse a persona de idoneidad manifiesta.”

“Artículo 184 - Obligatoriedad del cargo. El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviera un grave impedimento. En este caso deberá ponerlo en conocimiento del tribunal al ser notificado de la designación.

Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento.”

“Artículo 187 - Facultades de las Partes. Asesores Técnicos. Antes de comenzar las operaciones periciales, se comunicará a las partes la orden de practicar la pericia.

Dentro del plazo de tres días, cualquiera de ellas podrá proponer otro perito para que dictamine conjuntamente con el ya designado.

Podrán proponer fundadamente puntos de pericia y objetar los admitidos o propuestos por otras.

Cuando alguna de las partes considere necesario ser asistida por un asesor en una ciencia, arte o técnica podrá designarlo, haciéndolo saber al juez o tribunal.

El asesor técnico podrá presenciar las operaciones técnicas o periciales y hacer observaciones durante su transcurso, de las que se dejará constancia, aunque no emitirá dictamen.

En las audiencias el asesor podrá acompañar a la parte con quien colabora, auxiliarla en los actos propios de su función e interrogar directamente, pero sólo a los peritos, traductores o intérpretes. Bajo la dirección de la parte a la que asiste podrá concluir sobre la prueba pericial.”

“Artículo 188 - Ejecución. *El tribunal resolverá todas las cuestiones que se planteen.*

Los peritos practicarán juntos el examen, siempre que sea posible; las partes y sus asesores técnicos podrán asistir a él y solicitar las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación.

Si algún perito, por negligencia o causa grave no concurre a realizar las operaciones periciales dentro del plazo otorgado, se ordenará su sustitución.”

“Artículo 189 - Dictamen pericial. *El dictamen será fundado y contendrá una relación detallada, clara y precisa: de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus asesores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado.*

Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista disparidad de opiniones entre ellos.

El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado, sin perjuicio del informe oral en las audiencias.”

“Artículo 191 - Auxilio judicial. *Se podrá ordenar la presentación o el secuestro de cosas y documentos, y la comparecencia de personas, si es necesario para llevar a cabo las operaciones periciales. También se podrá requerir al imputado y a otras personas que confeccionen un cuerpo de escritura, graben su voz o lleven a cabo operaciones semejantes.*

Cuando la operación sólo pueda ser ejecutada voluntariamente por la persona requerida y ella rehúse colaborar, se dejará constancia de su negativa y se dispondrá lo necesario para suplir esa falta de colaboración.”

HONORARIOS Y GASTOS DEL PERITO

Cuantía de la regulación

“Artículo 361 Ley 10.160 (Ley Orgánica del Poder Judicial). Los contadores públicos, ingenieros, traductores, calígrafos, tasadores y demás peritos auxiliares de la justicia no contemplados expresamente en este Título, se ceñirán para el cobro de sus servicios prestados en juicio, a las normas generales y aranceles fijados para los abogados y procuradores por la Ley 6767 o la que le sustituya. En ningún caso el perito en juicio devengará honorarios que superen el cincuenta por ciento (50%) de los que se regulen al curial de la parte vencedora, no obstante, lo que dispusieren las respectivas leyes reglamentarias de sus profesiones. Cuando la labor del perito deba realizarse sobre objetos extraños al litigio mismo, pero cuya verificación haya sido necesaria para resolverlo, los tribunales podrán apartarse del límite legal, para mantener una relación adecuada con la tarea efectivamente realizada por el experto, y con el valor de esos otros bienes.”

Ley 6767 (Ley de aranceles para abogados y procuradores):

“Artículo 4º. Para la estimación del honorario en las causas susceptibles de apreciación pecuniaria, los jueces o tribunales tendrán especialmente en cuenta además del monto del asunto:

- a) La apreciación hecha por el o los profesionales;
- b) El éxito obtenido y la calidad y extensión de la labor profesional dentro y fuera del proceso.”

“Artículo 5º. En las causas no susceptibles de apreciación pecuniaria, el honorario será estimado teniendo en cuenta las circunstancias de los aps. a) y b) del artículo anterior y además:

- a) La posición económica y social del interesado;
- b) La trascendencia que para el mismo revista la cuestión debatida.”

“Artículo 8º. La cuantía del juicio a los fines de la aplicación de la escala del art. 6, será la cantidad reclamada en la demanda o en la reconvencción o la que resulte de la sentencia si fuera mayor. Tratándose de sumas de dinero se computarán los intereses devengados a la fecha de la regulación, que a sus efectos establecerá el juez o indicará el profesional interesado. No existiendo en la demanda cantidad determinada, se tendrá en cuenta los valores, bienes o intereses comprometidos,

susceptibles de fundar una apreciación pecuniaria o la trascendencia económica del litigio.”

Oportunidad de la regulación

¿Cuándo se puede solicitar la regulación de honorarios?

- * Cuando termina la labor del perito
- * Con la sentencia

“Artículo 255 Código Procesal Civil y Comercial Santa Fe. Los abogados, procuradores, contadores partidores, tasadores y demás personas que hubieren intervenido en los juicios pueden solicitar la regulación de sus honorarios desde el llamamiento de los autos para sentencia, y antes si su intervención hubiera terminado. La solicitud deberá expresar concretamente los trabajos a regular. El juez de primera instancia o el presidente de los tribunales colegiados practicarán dichas regulaciones. El interesado disconforme deberá interponer conjuntamente los recursos de reposición y apelación subsidiaria en primera instancia y sólo el de revocatoria para ante el tribunal, en la segunda.”

Obligados al pago de los honorarios

Reglas sobre imposición de costas

- * 1ra. Regla: las costas son soportadas por su orden (art. 250 CPCC); salvo
- * 2da. Regla: que haya un vencido (art. 251 CPCC), en cuyo caso la soporta éste.

El perito designado judicialmente desempeña funciones indispensables para la administración de justicia, siendo incuestionable que los servicios que presta en la tramitación del juicio -actividad

netamente procesal- da derecho a una remuneración: el honorario profesional.
(Costas del proceso)

La inexistencia de condena en costas o la condena en sí, no constituye óbice para que el perito pueda reclamar la totalidad de sus honorarios a cualquiera de las partes del juicio en el que prestó su labor técnica.

En líneas generales, podemos decir que los auxiliares externos de la justicia son ajenos a la situación de las partes, de manera que sus trabajos deben ser íntegramente retribuidos con abstracción del resultado del pleito, y sin perjuicio de

las acciones de repetición a que hubiere lugar entre ellas con arreglo a lo resuelto en orden a las costas.

No realización de la pericia. Derecho a honorarios.

Corresponde se regulen honorarios a un perito aunque no ha realizado su trabajo, cuando ha sido sorteado, aceptado el cargo, y la no realización de la pericia se debió a causas ajenas al mismo.

Herramientas para lograr el cobro de honorarios

Proceso monitorio:

“Art. 260 CPCC: Todo el que tenga honorarios regulados podrá cobrarlos directamente al condenado en costas. En todos los casos el que pretende cobrar los honorarios y costas judiciales podrá optar entre el trámite de los Arts. 507 (juicio de apremio) y siguientes o hacerlo dentro del juicio o incidente. En el último supuesto la petición se hará por cuerda separada, una vez aprobada en el juicio la liquidación respectiva, procediéndose a intimar por tres días el pago de la misma. En caso de no haberse verificado, el pago, podrá solicitarse la traba de embargo y otras medidas cautelares y se procederá en la forma establecida para el cumplimiento de la sentencia de remate. Elegida una vía no podrá utilizarse la otra.”

Juicio de apremio:

“Art. 507 CPCC: Procederá el juicio de apremio, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, contra los condenados a pagar sumas de dinero y los deudores de costas judiciales. Se sustanciará como incidente del juicio en que se haya dictado la sentencia o producido las costas....”

Adelanto de gastos

Los peritos pueden solicitar adelantos de gastos, cuando fuere menester hacer erogaciones pecuniarias para llevar a cabo su informe pericial (vgr., si necesita efectuar exámenes o trabajos arancelados, o trasladarse a lugares distantes). Y si bien en la Provincia (a diferencia del CPCCN, que sí lo contempla en el art. 463) no existen normas procesales que regulen esto de manera expresa, sí suelen establecerse los montos que pueden requerir en los reglamentos o leyes de las distintas actividades.

Generalmente, se requiere que el pedido sea efectuado de modo fundado y detallado, con expresión clara del monto requerido y destino que va a darse, sin que aparezcan desproporcionados con las erogaciones reales a efectuar. En tal caso, el juez puede suspender la realización de la prueba pericial hasta tanto se satisfaga el adelanto solicitado por el interesado. Y en general, el juez suele otorgarlo por el monto que estime prudencial, no coincidiendo necesariamente con el solicitado.

Suelen aparecer inconvenientes en los procesos laborales cuando el solicitante de la prueba pericial fue el trabajador, que goza del beneficio de litigar sin gastos durante la sustanciación del proceso. En tales casos, los jueces suelen ser reacios a franquear la valla de la gratuidad, disponiendo en general el rechazo del adelanto de gastos solicitado al trabajador en juicio y ordenando sean soportados provisionalmente por el perito, quien después podrá reembolsarlos del condenado en costas.